

Contrato de compra ou troca de celular usado

Este instrumento registra a aquisição de um celular usado pela loja, mediante pagamento ou crédito na compra de outro aparelho, e as declarações de propriedade e procedência do vendedor.

Contrato nº _____ Data ____/____/____ Hora ____:____

1 Identificação das partes

LOJA COMPRADORA • Razão social _____

Nome fantasia _____ CNPJ _____

Endereço _____

Cidade/UF _____ CEP _____ Telefone _____

Representante _____ CPF _____

VENDEDOR • Nome completo _____

CPF _____ RG/CIN _____ Órgão/UF _____

Endereço completo _____

Cidade/UF _____ CEP _____ Telefone _____

2 Aparelho usado entregue pelo vendedor

Marca _____ Modelo _____ Armazenamento _____

Cor _____ Número de série _____

IMEI 1 _____ IMEI 2 _____

Outros IMEIs, se houver _____ [] Aparelho com somente um IMEI

Acessórios entregues _____

Origem da aquisição pelo vendedor e data _____

Comprovante de origem/NF _____ [] Não apresentado

3 Modalidade e valores ajustados

[] Compra direta pela loja [] Troca com crédito do usado na compra de outro celular

Valor atribuído ao usado R\$ _____ Por extenso _____

Compra direta • Forma de pagamento _____ Vencimento ____/____/____

Titular e identificação do pagamento/comprovante _____

Na troca • Aparelho fornecido pela loja _____

IMEI 1 _____ IMEI 2 _____ [] Só um

Condição [] Novo [] Usado Nº de série _____ NF/pedido _____

Preço do aparelho da loja R\$ _____ Crédito pelo usado R\$ _____

Diferença R\$ _____ Paga por [] Vendedor [] Loja [] Sem diferença

Forma e vencimento da diferença _____

4 Declaração de propriedade e procedência

Eu, vendedor identificado na página 1, declaro ser o legítimo proprietário do aparelho, ter capacidade para negociá-lo e poder transferi-lo à loja. Concordo com a venda ou entrega como parte do pagamento, pelos valores registrados.

Declaro que o aparelho tem origem lícita, não pertence a terceiro e não é alugado, emprestado ou cedido. Está livre de financiamento, reserva de domínio, disputa, bloqueio ou obrigação impeditiva da transferência. Não adulterei seus identificadores nem tenho conhecimento de adulteração.

Informei a origem, os reparos e os defeitos conhecidos. Os dados e documentos apresentados são verdadeiros. Estou ciente de eventual responsabilização civil e criminal por falsidades ou atos ilícitos, nos termos da lei, mediante apuração competente.

5 Entrega e conferência do aparelho

As partes conferem o aparelho, os identificadores e os acessórios conforme a página 3. O vendedor entrega o bem e a loja paga ou concede o crédito conforme a página 1. A quitação abrange apenas valores efetivamente pagos ou compensados; o saldo permanece exigível.

O vendedor fará seu backup, retirará chip e eSIM pessoais e removerá contas Apple/Google, Buscar, Bloqueio de Ativação e gestão empresarial antes da entrega. A restauração será feita com sua ciência, sem entrega de senhas à loja. A vistoria não afasta direitos legais relativos a defeitos ocultos ou à propriedade.

6 Consultas e restrições identificadas posteriormente

A loja registra na página 3 as consultas efetivamente realizadas para todos os IMEIs, com fonte, data, hora e comprovantes. A ausência de alerta indica somente o resultado disponível naquele momento; não comprova, por si só, propriedade ou origem lícita. Consulta indisponível ou não realizada não pode ser marcada como ausência de restrição.

Se surgir bloqueio, reclamação de terceiro, apreensão ou indício de origem ilícita, a loja comunicará o vendedor pelos contatos informados, apresentando os elementos disponíveis. O vendedor prestará esclarecimentos e fornecerá documentos em até 5 dias úteis do recebimento, sem impedir medidas urgentes ou o atendimento às autoridades. O alerta isolado não equivale a prova de culpa.

Comprovada a impossibilidade de transferência legítima por fato anterior à entrega, ainda que registrado depois, ou por ato indevido imputável ao vendedor, este deverá restituir o preço recebido ou o crédito efetivamente concedido pelo usado e reparar os prejuízos diretos comprovados, nos termos da lei. A restituição será feita em até 10 dias úteis após a comprovação e a notificação, ressalvado acordo escrito ou decisão competente.

Na troca, a restituição do crédito não se acumula com a devolução do aparelho da loja pelo mesmo valor. Eventual desfazimento integral exige ajuste das devoluções e da diferença paga, sem cobrança em duplicidade. O usado só será devolvido quando juridicamente possível; apreensão ou direito de terceiro será respeitado. Divergências serão resolvidas pelos meios legais, sem retomada forçada de bens.

7 Deveres da loja e dados pessoais

A loja responde por seus atos, pela guarda e pelas obrigações legais do aparelho fornecido ao cliente, inclusive garantia e documento fiscal quando cabíveis. O vendedor não responde por danos exclusivos da loja ou fatos posteriores alheios à sua conduta e à situação anterior do usado.

A loja tratará os dados para executar a negociação, prevenir fraudes, cumprir a lei e exercer direitos, com acesso restrito e compartilhamento legal. A guarda observará os prazos legais e a necessidade de defesa, com eliminação segura quando cabível. O titular poderá exercer seus direitos pelo contato da loja. Não se autoriza publicidade ou acesso ao conteúdo pessoal.

8 Finalidade e alcance deste contrato

Este contrato documenta a origem declarada, a identificação do aparelho, os valores e as verificações da negociação. Não substitui a conferência de procedência ou a documentação fiscal, nem exclui responsabilidades legais. Aplicam-se os direitos e o juízo competente previstos em lei.

9 Registro das consultas de IMEI

Preencher uma linha por IMEI e por fonte consultada. Registrar o resultado exibido e anexar o comprovante. Para localizar os identificadores, consultar as configurações do aparelho ou discar *#06#.

IMEI consultado	Fonte ou sistema	Data e hora	Resultado e comprovante
_____	_____	____/____/____ ____:____	_____ _____
_____	_____	____/____/____ ____:____	_____ _____

Fontes de consulta: Celular Seguro/MJSP e serviço de consulta indicado pela Anatel. Se houver outros IMEIs ou consultas, anexar folha complementar identificada e assinada.

10 Vistoria e documentos da negociação

Marcar: OK = funcionamento conferido; D = defeito; NT = não testado; NA = não aplicável.

Tela e toque _____ Câmeras _____ Microfone e áudio _____ Botões _____ Carga _____

Rede móvel _____ Wi-Fi/Bluetooth _____ Biometria _____ Bateria/saúde _____%

Defeitos, avarias, peças trocadas e reparos informados _____

Contas removidas [] Sim [] Não Buscar/Bloqueio de Ativação desativado [] Sim [] NA [] Não

Gestão empresarial/MDM [] Ausente [] Presente [] Não verificada

Dados apagados/restauração [] Concluída [] Pendente Chips/eSIM removidos [] Sim [] NA

Documento de identidade conferido por _____

Anexos [] Consultas [] Comprovante de origem [] Pagamento [] Fotos do aparelho

Outros anexos e observações _____

Resultado da conferência: [] Aprovado para concluir a negociação [] Pendente

Não concluir a aquisição enquanto houver restrição, divergência de identidade/IMEI, vínculo de conta ou dúvida de procedência não esclarecida. Os campos devem refletir os testes e consultas realizados.

11 Aceite e assinaturas

As partes leram e concordam com as três páginas e os anexos, confirmam os dados preenchidos e recebem uma via assinada. Inutilizar os campos não aplicáveis antes de assinar.

Local _____ Data ____/____/____ Hora ____:____

Usado entregue à loja em ____/____/____ às ____:____

Pagamento/crédito [] Efetivado [] Parcial [] Pendente Comprovante _____

Valor pago/creditado R\$ _____ Saldo pendente R\$ _____

VENDEDOR DO APARELHO USADO	REPRESENTANTE DA LOJA
Assinatura Nome: _____ CPF: _____	Assinatura Nome: _____ CPF: _____

Testemunhas

TESTEMUNHA 1	TESTEMUNHA 2
Assinatura: _____ Nome: _____ CPF: _____	Assinatura: _____ Nome: _____ CPF: _____